

YAZILIM LİSANS ve DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

.....

1. SÖZLEŞME TARAFLARI

1.1. YÜKLENİCİ

..... ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No

.....Vergi Dairesi /Vergi No

...../İstanbul

xxxxxxx@ifasturk.com

1.2. HİZMET ALAN

..... ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No

.....Vergi Dairesi /Vergi No

...../İstanbul

xxxxxxx@ifasturk.com

2. TANIMLAR

2.1. ASP.NET

Microsoft tarafından geliştirilmiş bir web uygulama gelişimi teknolojisidir.

2.2. HTML (Hyper Text Markup Language)

Web sitesi oluşturmak için kullanılan zengin metin işaretleme betik dilini ifade eder.

2.3. Back-End Developer

Hizmet alanların anlattığı proje için gerekli programlama dillerine belirleyen, çalışma mantığını şemaya döken, sistemi hazırlayan ve son kullanıcının görmediği arka kısmı (server-side), geliştiren kişidir.

2.4. Front-End Developer

Son kullanıcının etkileşime girdiği ön yüzün (client-side), HTML, CSS ve JS teknolojilerini kullanarak geliştiren kişiyi ifade eder.

2.5. Yazılım

..... ifade eder.

2.6. İşlem Şeması (Topoloji)

Sözleşme ekinde yer alan akış diyagramını ifade eder.

2.7. Platform

e-..... ifade eder.

2.8. Gizli Bilgi

Hizmet Alan tarafından Yükleniciye sunulan ve kamuya açık olmayan, Yazılım'a ait her türlü; fikir, yöntem, metot, organizasyon ve bilgiler **GİZLİ BİLGİ**dir. Gizli bilginin bulunduğu ya da aktarıldığı ortam (e-posta, Whatsapp yazışmaları, CD, USB, film, bulut hesap, e-kayıt, mesaj, sinyal vb.) ve ayrıca Hizmet Alan'ın bu bilgiyi ne şekilde öğrendiği **GİZLİ BİLGİ**'nin vasfını ve gereken yükümlülüklerini değiştirmez.

2.9. Ticari Sır

Hizmet Alan ile ilgili, sınırlı bir çevre tarafından bilinen, başkaları tarafından kolaylıkla öğrenilemeyecek, saklı kalmasında Hizmet Alanın haklı bir menfaate sahip bulunduğu ve Hizmet Alanca saklı kalması arzu edilen olgular, Hizmet Alanın kamuya ve özellikle rakiplerine açıklamak istemeyeceği bütün bilgi, kişisel ve mali veriler **TİCARİ SİR**ı ifade etmektedir.

2.10. Rekabet Yasağı

Yüklenicinin kendi veya üçüncü bir şahıs adına Yazılım'ı bir başka kişiye bağış, satış veya herhangi bir gerekçe adı altında temin etmesi **REKABET YASAĞINA** aykırı davranışları olarak nitelenmektedir.

3. SÖZLEŞME KONUSU

- 3.1. İş bu sözleşmenin eki niteliğindeki İşlem Şemasını esas alarak mali müşavirlik ve muhasebe hizmetleri verenler ile müşterileri arasında belge ve bilgi alışverişine, bilgi ve belgelerin depolanmasına ve üçüncü taraflar ile paylaşmaya olanak tanıyan; mali müşavirler ve mali müşavirlerin kendi müşterileri için alt kullanıcı tanımlanabilen; üçüncü taraflara kullanıcı tanımlanabilen online tabanlı bir bilgi ve belge aktarım yazılımının web tabanlı olarak hazırlanması, tasarlanması, düzenli danışmanlığının yapılması ve geliştirilmesi iş bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

4. YÜKLENİCİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- 4.1. Yüklenici, sözleşme konusu işi işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan İşlem Şeması'na uygun olarak, Hizmet Alan'ın yazılı ve sözlü istek ve talepleri doğrultusunda inşa eder. (*İşlem Şeması Hizmet Alan'ın yetkilisinin mail, sms ve sözlü olarak talepleri ile oluşturulabilir.*)
- 4.2. Yüklenici, sözleşme konusu işi yazılım dillerinin son ve yenilikçi teknolojilerini kullanarak ve renk uyumunu gözeterek tasarım ortamına aktarır.
- 4.3. Yüklenici, sözleşme konusu iş ile ilgili olarak; hizmet alan tarafından talep edilen revizyon ve değişiklik istemleri ile ekstra işlem yapılması istemlerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirir. Bu durumda istenen ekstra işler için ekstra ücrete hak kazanır.
- 4.4. Yüklenici, sözleşmeye konu işi tam ve eksiksiz üretilmesi; denetlenebilir olması için Hizmet Alan ile (Telefon, Whatsapp, E-mail vs..) gün ve saat gözetmeksizin etkin ve hızlı iletişim içerisinde olur.
- 4.5. Yüklenici işini yaparken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun eserler ve sözleşmelere yönelik hükümlerine uygun davranmayı kabul eder.
- 4.6. Yüklenici, vefa akdi olarak 2 (iki) yıl boyunca Hizmet Alan ile aynı iş kolunda yer alan kişi veya kurum için iş bu sözleşmeye konu işi üstlenemez.
- 4.7. Yüklenici, sözleşmeye konu işi, Hizmet Alan'ın belirleyeceği üçüncü bir kişinin geliştirmesine açık, yalın ve anlaşılır bir haliyle hazırlar ve işin teslim tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile sesli, görüntülü ve yazılı olmak üzere destek verir.
- 4.8. Yüklenici, sözleşme süresince ve sonrasında Rekabet Yasasına aykırı davranmamayı, Ticari Sırları ve Gizli Bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.

5. HİZMET ALANIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- 5.1. Hizmet Alan, sözleşmeye konu işin üretimi sürecinde Yükleniciyi açık ve yalın ifadelerle yönlendirir.
- 5.2. Hizmet Alan, yüklenicinin sözleşme konusu iş için talep ettiği bilgileri süresinde temin eder.
- 5.3. Hizmet Alan, yüklenicinin ulaşım, konaklama, test gibi işin doğası gereği olan masraflarını karşılar.
- 5.4. Hizmet Alan, yazılımın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki tüm haklarını kullanma hakkına sahiptir.

6. FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKKI

- 6.1. Yüklenicinin hizmetini yürüttüğü platforma (e-MaliMusavir.org) ait tüm fikri mülkiyet hakları, datalar, server ve root şifreleri, hosting ve domain şifre ve bilgileri münhasıran Hizmet Alan'a ait

olup; hizmetlerin yürütülebilmesi için yüklenici ile paylaşılmıştır. Bu vesileyle verilerin güvenliğinden, hizmetin aksamaya uğramamasından Yüklenici sorumlu olup bu nedenle Hizmet Alan'ın uğrayacağı zararlardan doğrudan sorumlu olur.

- 6.2. Yüklenicinin hizmetlerle ilgili olarak sağladığı tüm belge proje, hesap ve teknik dokümanlar Hizmet Alan'ın mülkiyetinde olup, Hizmet Alan her ne maksatla olursa olsun bu belgeleri kopya etme, çoğaltma ve kullanma hakkına sahip olacaktır. Her ay sonu mutad olarak tüm yedekleri Hizmet Alana teslim etmekle yükümlüdür.
- 6.3. Yüklenici, hizmetlerle ilgili olarak üçüncü şahıslara ait patent, marka, telif hakkı v.b.'nin ihlalinde veya bu konulardaki iddialardan ortaya çıkacak herhangi bir ve tüm talep, dava veya kovuşturmalardan Hizmet Alan'ı masun tutacak; Hizmet Alan'ın bu hususlarda uğrayacakları masraf ve kayıpları tazmin edecektir.
- 6.4. Hizmetlerin tamamlanması ve/veya Sözleşme'nin feshi üzerine, Yüklenici eğer varsa kendisine verilen veya kendi tarafından hazırlanan ve üretilen tüm belge ve malzemeleri derhal Hizmet Alan'a iade ve sonrasın da kendi yedinde bulunanları imha edecektir.

7. SÖZLEŞME SÜRESİ, AŞAMALARI, DANIŞMANLIK ve ÖDEMELER

7.1. Sözleşme aşama ve süreleri üç aşamadan oluşmakta olup şöyledir;

7.1.1. **Test Aşaması:** Bu aşmada Yüklenici, sözleşme konusu işi ana hatları ile tamamlamış olup Hizmet Alan'ın hizmetine sunar. Hizmet Alan, yazılımı hem kendi kullanıcısı hem de alt kullanıcılar ile test eder. Bu aşma için son teslim tarihi **xx.xx.2022**'dir. Bu aşamada Hizmet Alan yazılım ile ilgili ek taleplerde bulunabilir. Taleplerin işlem ve ağırlığına göre ek süre ve ödeme talebinde bulunulabilir.

7.1.2. **Teslim Aşaması:** Bu aşamada Yüklenici, test aşamasında Hizmet Alan'ın belirttiği hususları da dikkate alarak yazılımı doğrudan Hizmet Alan'ın kullanımına sunar. Bu aşamada Hizmet Alana, yazılım ile talep ettiği hizmeti doğrudan ve eksiksiz olarak kullanmaya başlayacaktır. Bu aşama için son teslim tarihi **xx.zz.2022**'dir. Test aşamasında gerek duyulan süreler bu süreye eklenir.

7.1.3. **Zorunlu Danışmanlık Aşaması:** Bu aşmada yazılımda mevcut ve oluşabilecek tüm eksikliklerin giderilmesi için Yüklenici 2(iki) ay boyunca sürekli hizmet verir. Bu sürede yazılımın geliştirilmesi, güvenliğinin sağlanması, üçüncü parti yazılımlar ile entegrasyonu inşa edilir.

7.2. Sözleşmenin 7.1. maddesinde yer alan hizmetler için Yüklenici'ye yapılacak ödemeler şu şekildedir;

7.2.1. Toplam Hak Ediş	:	TL
7.2.2. Yapılan Ödemeler	:	TL
7.2.3. Yapılacak Ödeme	:	TL

7.3. Yazılımın 7.1.'de yer alan tüm aşamaları kat etmesi sonrasında Yüklenici, Hizmet Alan'a düzenli olarak yazılım danışmanlık hizmeti verir. Bu kapsamda taraflar talep ettikleri ücret ve ödeme takvimini birbirleri ile yazılı olarak paylaşırlar.

7.4. Sözleşmenin 7.3. maddesinde yer alan hizmetler için Yüklenici'ye yapılacak ödemeler şu şekildedir;

7.4.1. Aylık Ödemeler : TL

7.5. Bu sözleşmenin 7.1. ve 7.2. maddesinde yer alan hususlarda anılan tarihler ve ödemeler tarafların karşılıklı olarak talep ve istekleri doğrultusunda her zaman revize edilebilir.

8. ÖZEL ŞARTLAR ve CEZAI ŞARTLAR

- 8.1. Taraflara yapılacak her türlü tebligatta telefon, mail ve fiziki adresleri esas alınır.
- 8.2. Taraflar, sözleşme süresince ve sonrasında hayatın olağan akışı içerisinde gerçekleşebilecek durumlara karşı hoşgörü, nezaket ve iyi niyet ile yaklaşmaya gayret ederler.
- 8.3. İş bu sözleşmenin mücbir sebepler dışında yerine getirilmemesi; sözleşmenin ifası veya ifasının devamı için kendisine yazılı olarak bildirilmesine rağmen ifaya devam edilmemesi ya da yazılımın teslim edilmemesi halinde, Yüklenici, Hizmet Alana sözleşme toplam bedeli olan xxxxxx TL'yi Cezai Şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
- 8.4. Bunun yanında sözleşmenin ifa tarihi karşılıklı uzlaş ve tarafların onayı ile uzatılabilir.
- 8.5. Sözleşme süresi yazılıma eklenmesi istenen yeni bir ek özellik veya var olan bir özelliğin daha fazla geliştirilmesi durumunda çalışma süresi karşılıklı uzlaş ve tarafların onayı ile uzatılabilir. Yeni bir özelliğin eklenmesi durumunda karşılıklı uzlaş ve tarafların onayı ile ek ücret talep edilebilir.
- 8.6. Hizmet Alan, sözleşme kapsamındaki iş ile ilgili kamusal memnuniyet sağlandığını tespit ettiği durumda Yüklenici'den yazılımın mobil uygulamasını yaptırma sürecinde teklif alacağını kabul eder.

9. COĞRAFİ SINIR

- 9.1. Yazılımın kullanım alanı evrenseldir, sınırlandırılmamıştır.

10. YÜRÜRLÜK ve UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERCİ

- 10.1. İş bu sözleşme, taraflar sayısınca çoğaltılmış ve her biri tarafların kimlik ibraz ederek, özgür iradeler ve istekleri ile imza altına alınmıştır.
- 10.2. İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
- 10.3. Sözleşmeden doğacak her çeşit anlaşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. (Tarih:)

Ek - 1 İşlem Şeması (İmzalı-Kaşeli)

